

Ochranná známka

Většina firem cítí potřebu se jednoznačně vymezit vůči zákazníkům - jak firmu, tak i výrobky nebo služby. Tím se pak odlišují od obdobných výrobků jiných firem. Používají k tomu ochranné známky.

Ochranná známka je součástí značky výrobku a je právně chráněna.

Ochranná známka je:

- jakékoliv označení, které je schopné odlišit výrobky nebo služby jedné firmy od výrobků nebo služeb jiné firmy
- registrovaná značka s právní ochranou

Vše, co se týká ochranných známek, najdete v *Zákoně č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách* a v *zákoně 286/2018 Sb.*

V tomto zákoně najdete i to, co lze považovat za ochrannou známku:

"Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění - zejména slova (včetně osobních jmen), barvy, kresby, písmene, číslice, tvaru výrobku nebo jeho obalu, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby subjektu jednoho od výrobku nebo služeb subjektu dalšího"

Zajímavost

Nejstarší českou grafickou ochrannou známkou je "paní Poldi" - logo Poldiny Huti (později Poldi Kladno), která byla registrována v roce 1893.



Více informací o těchto hutích a o původu tohoto názvu naleznete na:

<http://www.omk.cz/index.html?url=http://www.omk.cz/dyn/doc?id=36341>

Druhou nejstarší je **grafická známka - kresba slona**, užívaná na školních gumách, která byla zapsána roku 1896 a patří největšímu střeoevropskému výrobcí školních a výtvarných potřeb, firmě KOH-I-NOOR HARDTMUTH v Českých Budějovicích. Historie této firmy sahá až do roku 1790. Firma tak patří k nejstarším výrobcům tužek a jiných výtvarných, školních a kancelářských potřeb na světě. Ochranná známka KOH-I-NOOR byla poprvé zaregistrována roku 1894 a dnes je chráněna v 73 zemích světa.



Předmět ochrany

Ochranné známky se zapisují do **rejstříku ochranných známek**.

Ochranná známka může být slovní, obrazová, kombinovaná nebo

trojrozměrná.

Samozřejmě některá označení nemohou být ochrannou známkou - jako např. označení, která:

- nemohou být graficky znázorněna
- sestávají ze značek a údajů o druhu a původu zboží (druhovká označení jako *např. boty, hrubá mouka, dorty*), jakosti a kvality zboží či služeb (*nejlepší, jedinečný, extra speciál*)
- odporují veřejnému pořádku a dobrým mravům - *např. nemravné obrázky, symboly provokující násilí, symboly propagující drogy, rasismus apod.*)
- jsou klamavá
- jsou tvořena výhradně tvarem výrobku

Existují různé způsoby, jak jsou ochranné známky registrovány.

Druhy registrace ochranných známek

Rozlišujeme následující druhy:

1. národní registrace
2. mezinárodní registrace
3. unijní registrace

Nyní se s jednotlivými druhy registrace seznámíme podrobněji.

ad 1) Národní registrace

Tato registrace probíhá pouze v určité zemi. My se soustředíme na to, jak tato registrace probíhá v naší zemi, v České republice.

Ochrana tohoto druhu práv je řešena formou zápisu do rejstříku

ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Tento rejstřík je veřejný seznam registrovaných značek s právní ochranou.

Tento seznam naleznete na této internetové adrese:

<https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm>K tomu, abyste mohli svoji značku opatřit ochrannou známkou, musíte podat přihlášku Úřadu průmyslového vlastnictví. Tímto podáním vám vzniká právo přednosti - tzn. že máte právo před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky.

Přihláška musí mimo jiné obsahovat přesné vymezení výrobku. Celkem existuje 45 tříd.

Pokud přihláška obsahuje všechny potřebné náležitosti, zveřejní ji Úřad průmyslového vlastnictví ve Věštníku. Po dobu 3 měsíců ode dne zveřejnění lze podávat námitky. Pokud není vznesena žádná námitka, ochranná známka je zaregistrována. Ochranná známka se označuje symbolem ®. Tento symbol většinou bývá v pravém horním rohu. Nelze získat registrační ochrannou známkou na obecné pojmy např. české nebo pojištění. Vyplatí se také využít specialistů, kteří znají detaily registračního procesu a jsou schopni (za poplatek) pomoci.

Tento zápis je na dobu 10 let, samozřejmě ho lze po uplynutí této lhůty obnovit.

Majitel ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky zapsanou ochrannou známkou. Majitel ochranné známky může poskytovat své právo jiným oprávněným osobám prostřednictvím **licencí**.

ad 2) Mezinárodní registrace

Tato registrace probíhá na celém světě prostřednictvím Mezinárodního

úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO - World Intellectual Property Organization). Tato organizace má 184 členských států světa, což je 90 % všech zemí.

ad 3) Unijní registrace

Ochranná známka je registrována v Evropské unii. Evropská unie se snaží chránit potraviny a zemědělské produkty, které se vyznačují specifickým původem či vazbou na určité místo.

Tato ochrana zaručuje zákazníkům, že jde o pravé a tradiční výrobky pocházející z určité oblasti dané země.

Výrobci mohou na zboží užívat **PGI a PDO známky**. Získání této ochranné známky má hlavně propagační význam. Evropský seznam chráněných specialit obsahuje různé výrobky - např. sýry, masné výrobky, ovoce, zelenina). Nejvíce chráněných výrobků mají Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko.

PGI známka - chráněné zeměpisné označení



Tato známka označuje produkty, které těží z věhlasu spjatého se zeměpisnou oblastí, kde se vyrábějí. V této oblasti musí probíhat aspoň jedna důležitá fáze výroby či zpracování.

Patří sem tyto výrobky: Olomoucké tvarůžky, Jihočeská Zlatá Niva, Jihočeská Niva, Černá Hora (pivo), Březnický ležák, Brněnské pivo,

Mariánskolázeňské oplatky, Znojemské pivo, České pivo, Chodské pivo, Hořické trubičky, Pardubický perník, Třeboňský kapr, Lomnické suchary, Karlovarský suchar, Štramberké uši, Budějovický měšťanský var, Českobudějovické pivo, Budějovické pivo.

PDO známka - chráněné označení původu



Tato známka označuje produkty, které jsou kompletně zpracovány v daném místě. K jejich výrobě jsou potřebné specifické znalosti a postupy. Produkt je originální a jedinečný, pochází z jedné lokality.

Patří sem tyto české výrobky: Všestarská cibule, Heřmánek český, Český kmín, Nošovické kysané zelí, Pohořelecký kapr, Žatecký chmel